



Alumno/a:

Comisión:

Lee el siguiente contrato y responde:

- 1- Identifica las partes del presente contrato.
- 2- Indica cuál es el objeto del mismo.
- 3- Luego de haber leído el apunte “**LOS CONTRATOS INFORMATICOS**”, señala cual es el contrato informático celebrado entre las partes. Justifica.
- 4- Clasifica el contrato, utilizando todos los criterios estudiados (bilateral o unilateral, oneroso o gratuito, conmutativo o aleatorio, etc).
- 5- Indica cuál es la forma de extinción (ej: nulidad, resolución, revocación, rescisión) del contrato prevista en la cláusula décima tercera. Fundamenta.

CONTRATO DE

En Rosario, a los 10 días de junio de 2025, entre Soluciones Rosario S.R.L., representada en este acto por el gerente designado, Sr. José María López, DNI N° XX.XXX.XXX, tal como consta en el acta constitutiva de la misma, inscripta en el R.P.C. correspondiente a su jurisdicción, por una parte, y en adelante denominada la contratista; y por la otra parte, Sanitas Servicios de Salud S.A., representada por el Presidente del Directorio, la Sra. Julia Gómez, DNI N° XX.XXX.XXX, tal como consta en el acta constitutiva otorgada por Escritura Pública N° 571 pasada ante el Notario Francisco Galíndez, Registro N° 71, en adelante llamada la comitente, convienen celebrar el presente contrato, sujeto a las siguientes cláusulas que se detallan:

PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto el desarrollo de una aplicación informática/ software, por parte de Soluciones Rosario S.R.L cuyas especificaciones se hallan descriptas en el Anexo del contrato

SEGUNDA: El desarrollo del programa objeto del presente contrato, cuenta con las siguientes fases:

a-Fase inicial, que comprende las etapas de análisis y diseño del software. En la fase de análisis se determina cuáles serán las interfases requeridas en el sistema a diseñar. La fase de diseño comprende el diseño de las interfases de usuario. Esta fase se iniciará a la firma del presente contrato y tendrá una duración de 30 días.

b-Fase de pruebas, que consistirá en la realización por parte de Soluciones Rosario S.R.L. de todas aquellas actividades necesarias para la comprobación del buen funcionamiento del programa desarrollado. La fase de pruebas tendrá una duración máxima de 30 días

c-Fase de modificaciones: que podrá darse en caso de que, como consecuencia de la fase descrita en el apartado anterior, surja la necesidad de llevar a cabo una serie de modificaciones en el programa desarrollado. La fase de modificaciones, siempre que sea necesaria, comenzará una vez terminada la etapa de pruebas, y tendrá una duración máxima de 30 días.

d-Fase de entrega e instalación definitiva del programa. En este momento Soluciones Rosario S.R.L., hará entrega de toda la documentación del desarrollo y uso del programa informático, incluido el manual de operaciones.

TERCERA: Duración

La duración del presente contrato será de 90 días contados a partir de la fecha de la firma del mismo, pudiendo prorrogarse por acuerdo expreso de las partes si consideran oportuna su prosecución para el buen fin del mismo.

CUARTA: El desarrollo del programa objeto del presente contrato se efectuará en las instalaciones de Soluciones Rosario S.R.L. En el caso de que el equipo de trabajo de Soluciones Rosario S.R.L., necesitara acudir a las instalaciones de la Empresa, ésta se compromete a facilitar el acceso a sus locales y oficinas, suministrándole cuanta información relacionada con el desarrollo del programa en cuestión le sea requerida.

QUINTA: El responsable del desarrollo del trabajo por parte de Soluciones Rosario S.R.L. será el Ing. en Sistemas el Sr. Manuel Peláez, que tendrá como interlocutor válido al responsable del área de Informática de la empresa Sanitas Servicios de Salud S.A.

SEXTA: El precio total convenido a pagar por la empresa es de pesos cinco millones (\$5.000.000) incrementados con el IVA correspondiente. El abono de dichas cantidades, se hará efectivo en la cuenta bancaria CBU N° 0081101762000108, abierta en la entidad bancaria Banco Columbia S.A. a nombre de la Soluciones Rosario S.R.L.

El pago se realizará siguiendo el siguiente calendario de pagos:

- 1.- 50 % en el momento de la firma del presente contrato
- 2.- 50% en el momento de la entrega de toda la documentación necesaria para llevar a cabo su instalación.

Los pagos de las cantidades debidas, serán ingresados dentro de un periodo de treinta días naturales desde la fecha de emisión de la correspondiente factura.

SÉPTIMA: Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, la información científica o técnica perteneciente a la otra parte a la que haya podido tener acceso en el desarrollo del presente contrato. Los datos e informes obtenidos durante la realización del presente contrato, así como los resultados finales, tendrán carácter confidencial. Ambas partes se comprometen a que todo el personal participante en el desarrollo del contrato conozca y observe el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula.

OCTAVA: Los derechos de explotación de la propiedad intelectual, incluyendo de manera expresa, el derecho de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública, así como los derechos de propiedad industrial que, en su caso, se generen, corresponden de manera exclusiva a la empresa comitente. La comitente podrá llevar a cabo, en su nombre, la protección del software desarrollado ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

NOVENA: En todo caso, el titular de los derechos de explotación deberá reconocer y respetar los derechos morales inherentes a los autores del programa, en especial el derecho a ser designados como autores del mismo.

Dichos derechos protegen tanto el programa de ordenador que pueda resultar como los datos, listados, diagramas y esquemas elaborados en la fase de análisis, el manual de aplicación, los restantes datos y materiales de apoyo, los símbolos de identificación, las reproducciones originales de los mismos, cualquier copia parcial o total realizada por la propia empresa, los derechos legales de copia, las patentes, las marcas, los secretos comerciales y cualquier otro que pueda surgir en cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA: Se establece un plazo de garantía de 30 días corridos, a partir de la fecha de la instalación definitiva del programa informático en el equipo de la Empresa. Si la empresa comitente no notifica la existencia de defectos a Soluciones Rosario S.R.L. durante el periodo referido, se considerará que está conforme en todos los aspectos con el funcionamiento del programa, renunciando, a partir de entonces, a cualquier reclamación. Esta garantía será válida siempre y cuando la comitente utilice el programa desarrollado conforme a las especificaciones técnicas realizadas por el equipo de trabajo de la contratista.

UNDÉCIMA: La contratista no será responsable de las pérdidas o daños sufridos por la empresa comitente, sus empleados o clientes, directa o indirectamente originados por errores en el programa.

DUODÉCIMA: Cualquier actividad adicional relacionada con el software desarrollado, tales como mantenimiento, ampliaciones y/o modificaciones, quedarán fijadas documentalmente en un nuevo contrato.

DECIMOTERCERA: La falta de pago en término de los servicios convenidos, como así también cualquier otro tipo de incumplimiento por parte de la comitente de las obligaciones arriba asumidas, facultará a la contratista a extinguir el presente contrato, pudiendo reclamar el total de las sumas adeudadas, con más los daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado.

DÉCIMA CUARTA: Las PARTES complementariamente convienen: a) Constituir sus domicilios especiales en los lugares arriba indicados, donde se darán por válidas todas las notificaciones que motive el presente contrato, b) Someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Rosario, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En el lugar y fecha arriba indicados, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.